Noen viktige lover

Sammendrag · Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20 · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6, oktober 2026

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnivået. Det holder for å henge med i timen og løse de enkle oppgavene. Hvert kort sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?». Kapitlet går over fem økter, se tabellen «Øktene» rett under.

1. Tre lover, og loven er et minstekrav

Hva: Tre lover styrer mye av hverdagen til en leder i en elinstallasjonsbedrift. Arbeidsmiljøloven gjelder dem som jobber hos deg. Håndverkertjenesteloven gjelder når du gjør en jobb for en forbruker, altså en privatkunde. Markedsføringsloven gjelder når du skaffer kunden. **Hvem:** Lederen som svarer for bedriften, og formannen som leder laget. **Hvorfor:** Arbeidsmiljøloven er et minstekrav. Du kan avtale bedre vilkår enn loven, aldri svakere. Lovene endres også, og flere av reglene i boka er endret etter at den ble skrevet.

Hos Nordlys: Kari har tre saker på pulten mandag morgen: en lærling som har jobbet 19 dager uten arbeidsavtale, en montør med 212 overtidstimer de siste 52 ukene, og Ronny som sa opp en montør muntlig i bilen. Uka etter kommer fire til: en faktura langt over prisoverslaget, Idas annonse «Vi kutter strømregningen din med 40 %», en brutt beskyttelsesleder som ble rettet uten en telefon, og en entreprenør som vil bruke håndverkertjenesteloven. Alle har en paragraf.

Husk Du kan avtale bedre enn loven, aldri svakere.

2. Arbeidsavtalen: sju dager, og samme dag

Hva: Skal noen jobbe hos deg mer enn én måned, skal den skriftlige arbeidsavtalen foreligge snarest mulig og senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte (arbeidsmiljøloven § 14-5 andre ledd). Endringer skal inn i avtalen tidligst mulig og senest den dagen de trer i kraft (§ 14-8). Boka skriver én måned for begge. Det var riktig fram til 1. juli 2024. **Hvem:** Daglig leder som ansetter montører og lærlinger. **Hvorfor:** Der avtalen tier, er det arbeidsgiveren som står svakt. Er stillingsomfanget ikke oppgitt, legges arbeidstakerens påstand til grunn (§ 14-6 fjerde ledd).

Hos Nordlys: Lærlingen begynte for 19 dager siden. Avtalen er usignert. Fristen gikk ut for 19 − 7 = 12 dager siden.

Husk Sju dager når avtalen opprettes. Samme dag når den endres.

3. Overtid: et særlig behov, ikke en vane

Hva: Alminnelig arbeidstid er høyst 9 timer i døgnet og 40 timer i uka (§ 10-4 første ledd). Alt arbeid ut over lovens grense er overtid (§ 10-6 andre ledd). Overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov (første ledd), og uten avtale er grensen 10 timer per sju dager, 25 per fire uker og 200 per 52 uker (fjerde ledd). Loven krever minst 40 % tillegg (ellevte ledd), men i elektrofagene følger betalingen tariffen: Landsoverenskomsten for elektrofagene, og allmenngjøringen av den, har 37,5 timers ordinær uke og 50 % tillegg for alt arbeid utover det, 100 % etter klokka 21, på søn- og helligdager og på fri lørdag. Lovens 40 timer bruker du bare for grensene. Dette står ikke i boka, men i loven og tariffen. **Hvem:** Driftslederen og formannen som sier ja til neste oppdrag. **Hvorfor:** Fast overtid hver uke året rundt er ikke et særlig behov. Det er underbemanning. Betaling gjør ikke ulovlig overtid lovlig.

Hos Nordlys: Montøren med 212 overtidstimer er 212 − 200 = 12 timer over grensen uten avtale, og tallet vokser hver uke.

Husk Overtid er en beslutning som skal tas med loven og tallet foran seg.

4. Oppsigelse: drøft først, skriv det ned, ha en saklig grunn

Hva: Før du bestemmer deg, skal du drøfte saken med den ansatte og den tillitsvalgte (§ 15-1). Oppsigelsen skal være skriftlig, levert personlig eller rekommandert, med opplysning om retten til forhandling, søksmål og å stå i stillingen, og fristene (§ 15-4). Og den må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold (§ 15-7). Fristen løper fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen ble gitt (§ 15-3 fjerde ledd). **Hvem:** Daglig leder som må si opp en ansatt. **Hvorfor:** En formfeil kan gjøre en oppsigelse ugyldig selv om grunnen var saklig (§ 15-5). Gjelder det oppførsel, er det sentralt at den ansatte har fått en advarsel først.

Hos Nordlys: Ronny har sagt opp en montør muntlig i bilen etter en krangel. Det er en formfeil, og oppsigelsen kan kjennes ugyldig (§ 15-5).

Husk Rekkefølgen er like viktig som grunnen.

5. Hvem er kunden? Det avgjør hvilken lov som gjelder

Hva: Håndverkertjenesteloven gjelder tjenester til forbrukere, og forbrukeren kan ikke avtale bort rettighetene sine. Tjenester til næringsdrivende reguleres av avtalen og ulovfestet avtalerett (avsnitt 20.2). Markedsføringsloven gjelder begge. **Hvem:** Saksbehandleren som skriver tilbudet, og lederen som signerer kontrakten. **Hvorfor:** Mot forbrukeren er du bundet av loven. Mot byggherren og entreprenøren er du beskyttet av kontrakten, og bare av den.

Hos Nordlys: Bygg AS vil bruke håndverkertjenesteloven fordi en jobb ble dyrere enn overslaget. Bygg AS er næringsdrivende, så loven gjelder ikke. Det gjør kontrakten.

Husk Første spørsmål i hver sak: hvem er kunden?

6. Prisoverslaget: 15 % er et tak, ikke en rettighet

Hva: Har du gitt et prisoverslag, skal prisen ikke overstige det vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 %. Det står i håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd. Prosenten regnes av overslaget. Blir prisen betydelig høyere enn kunden venter, skal du kontakte henne (§ 7 andre ledd). **Hvem:** Kalkulatøren som gir prisoverslag, og montøren som ser at prisen løper. **Hvorfor:** Også en mindre overskridelse kan være for mye, og det er håndverkeren som må godtgjøre hva slags pris som ble gitt.

Hos Nordlys: Prisoverslaget til familien var 36 000 kr. Taket er 36 000 × 1,15 = 41 400 kr. Fakturaen ble 42 300 kr, altså 6 300 / 36 000 = 17,5 % over. Montøren så at prisen løp, men ringte ikke.

Husk En telefon underveis hadde løst hele saken for null kroner.

7. Tilleggsarbeid: telefonen før verktøyet

Hva: Finner du behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å gjøre samtidig, skal du kontakte kunden. Det står i håndverkertjenesteloven § 9. Arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, skal gjøres i rimelig utstrekning. **Hvem:** Montøren og formannen som står i jobben hos en privatkunde. **Hvorfor:** Bare tilleggsarbeid som er gjort i samsvar med § 9, kan kreves betalt etter § 33.

Hos Nordlys: Montøren skifter skap og finner en brutt beskyttelsesleder (jordleder) i en koblingsboks. Han kobler ut kursen og merker den, ringer kunden før han retter feilen, og skriver svaret på arbeidsordren. Uten samtalen er timene Nordlys sitt tap.

Husk Først telefonen, så verktøyet, så notatet.

8. Markedsføring: det du påstår, må du kunne dokumentere

Hva: Markedsføringsloven § 3 sier at påstander om et produkts egenskaper eller virkninger skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal finnes i det øyeblikket markedsføringen skjer, ikke først når noen spør. Åpenbare overdrivelser er lov. **Hvem:** Daglig leder og kalkulatøren som lager nettside, bilreklame og annonser. **Hvorfor:** Påstanden står på trykk før noen har sjekket den. Kan du ikke dokumentere den, skal den ikke stå der.

Hos Nordlys: «Vi kutter strømregningen din med 40 %» er en påstand om virkning. Regnestykket må ligge i skuffen den dagen annonsen publiseres. «Oslos hyggeligste elektrikere» er en åpenbar overdrivelse og er lov.

Husk Regnestykket skal ligge i skuffen før annonsen kommer ut.

9. Der loven slutter, begynner etikken

Hva: Etikk er tenkningen om rett og galt. Moral er det du faktisk gjør. Ingen lov kan sikre god kommunikasjon eller et inkluderende arbeidsmiljø. **Hvem:** Lederen som må velge når loven ikke gir svaret. **Hvorfor:** Lover er ofte minstekrav og politiske kompromisser. Det loven var ment å oppnå, kalles lovens ånd. Den kan kreve mer av deg enn ordene i loven, aldri mindre.

Hos Nordlys: 15 % er et tak, ikke et fribeløp. Sju dager er en yttergrense, ikke et mål. Etisk atferd har nesten alltid en kostnad, i alle fall på kort sikt.

Husk Bruk aldri «lovens ånd» til å gjøre mindre enn loven krever.

Øktene

Kapitlet går over fem økter. Hver økt har sin egen presentasjon og står for seg selv, slik at du kan ta dem i den rekkefølgen og det tempoet klassen trenger. Oppgavene i arbeidsboka hører til øktene slik:

Økt	Tema	Avsnitt i boka	Oppgaver i arbeidsboka
1 Arbeidsavtalen og arbeidsmiljøet	Minstekrav (loven, allmenngjøringen, tariffavtalen, avtalen), §§ 4-1 til 4-3, boka eller loven i dag, skriftlig avtale innen sju dager, innholdet i § 14-6, lønn og overtid i avtalen, fast ansettelse og prøvetid	20.3–20.3.9	1A Fjell Elektro: den første arbeidsavtalen Mona skriver
2 Arbeidstid og overtid	Alminnelig arbeidstid, 37,5 eller 40, timer over 9 og over 40, vilkårene for overtid, grensene 10 / 25 / 200, overtidsbetaling etter tariffen	Ikke i boka (kontrollspørsmål); arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-6 og Landsoverenskomsten for elektrofagene	1B Nordlys: uka til Ronnys lag, og montøren med 212 overtidstimer
3 Oppsigelsen	Rekkefølgen, formkravene, saklig grunn, fristene og når de starter, avskjed og attest	20.3.10–20.3.19	1C Nordlys: en oppsigelse som skal holde
4 Kunden og prisen	Forbruker eller næringsdrivende, pliktene langs jobben, tilleggsarbeid, prisformene, 15 %-taket, prosent av overslaget, fast pris pluss tillegg	20.2–20.2.5	2A Nordlys: fakturaen som sprakk. 2B Fjell Elektro: tre måter å si prisen på
5 Annonsen og etikken	Dokumentasjon (§§ 2 og 3), urimelig handelspraksis (§§ 6–9), prisene skal synes (§ 10), § 18 før og etter 2013, tre etiske retninger, lovens bokstav og ånd	20.1 og 20.4–20.6	2C Nordlys: Idas ni tiltak, og tre måter å spørre etisk på

Ordene i bransjen

Læreboka og loven bruker sine ord, og bransjen bruker sine. Du møter begge. Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas og lovens ord.

Læreboka og loven sier	Bransjen sier ofte	Det er
Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten	Den skriftlige avtalen mellom

		bedriften og den ansatte
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)	Avtalen mellom partene i elektrofagene om lønn, arbeidstid og overtid
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»	Arbeid utover avtalt arbeidstid, med tillegg
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning	Oppsigelse fordi det ikke er arbeid nok, ikke på grunn av den ansatte
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør	Kunden som er beskyttet av håndverkertjenesteloven / av kontrakten
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid	Et anslag som kan sprekke litt / pris etter timene som faktisk går
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid	Arbeid utenfor oppdraget, som må avtales med kunden først

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med alle begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på. Rekkefølgen følger de fem øktene: arbeidsavtalen, arbeidstiden, oppsigelsen, kunden og prisen, og til slutt annonsen og etikken.

Husk Loven er endret siden læreboka ble skrevet. Arbeidsmiljøloven §§ 14-5, 14-6 og 14-8 ble endret 1. juli 2024, ordlyden i § 14-9 alt i 2015, og § 4-3 er skrevet om med virkning fra 1. januar 2026 (lovvedtak 111 (2024–2025)). Markedsføringsloven § 18 ble endret i 2013. Sammendraget sier hver gang hvor boka avviker. Det er ikke en feil i boka, men en lov som har endret seg etter at boka gikk i trykken. Slå opp på lovdata.no når du er i tvil.

Lovkartet: hvilken lov gjelder hvor

Kapitlet er det siste i pensumet, og det rammer inn alt det andre. Tre lover står sentralt, og de har tre forskjellige logikker.

Situasjonen	Loven som gjelder
Å ansette: arbeidsavtalen, midlertidig ansettelse	Arbeidsmiljøloven kapittel 14 (20.3)
Arbeidsdagen: arbeidsmiljøet, arbeidstid og overtid	Arbeidsmiljøloven kapittel 4 og 10
Å avslutte: oppsigelse, avskjed, attest	Arbeidsmiljøloven kapittel 15 (20.3)
Annonse, nettside og tilbud	Markedsføringsloven (20.1)
Jobben for en forbruker: utførelse, frarå, tilleggsarbeid	Håndverkertjenesteloven §§ 5, 7 og 9 (20.2)
Fakturaen til en forbruker: prisoverslag og tillegg	Håndverkertjenesteloven §§ 32 og 33 (20.2)
Kunden er en bedrift, for eksempel en entreprenør	Avtalen og ulovfestet avtalerett (20.2); i bygg standardkontraktene fra Standard Norge: NS 8405 og NS 8407 når Nordlys har kontrakt med byggherren, NS 8415 og NS 8417 når Nordlys er underentreprenør
Valg loven ikke avgjør	Etikken (20.4–20.6)

Felle: En totalentreprenør som nekter å betale for et tillegg på et nybygg, er ikke forbruker. Da gjelder ikke håndverkertjenesteloven, men avtalen og avtaleretten. I Boligprosjektet er Elektro AS underentreprenør for Bygg AS: les kontrakten, ikke loven.

Arbeidsmiljøloven: kravene til arbeidsmiljøet (20.3)

Arbeidsmiljøloven gjelder arbeidsforholdet. En tariffavtale gjelder i tillegg der den er inngått. Men det kan ikke avtales vilkår som er svakere enn loven. Loven er et minstekrav.

Tenk på det som et gulv med etasjer over. Gulvet er arbeidsmiljøloven: 40 timer i uka og minst 40 % overtidstillegg. Over det ligger allmenngjøringen av Landsoverenskomsten for elektrofagene, som gjelder alle elektrobedrifter, også Fjell uten tariffavtale: 37,5 timer, 50 % og 100 % overtidstillegg og minstelønn for faglærte på 282,95 kr i timen (fra 6. november 2026; før det 270,45 kr). Over det igjen ligger selve Landsoverenskomsten for bedrifter som er bundet av den, som Nordlys: blant annet fastlønn for fagarbeider på 282,95 kr i timen og faste overtidstillegg fra 1. mai 2026. Øverst ligger arbeidsavtalen, som kan gi mer, for eksempel høyere lønn. Den regelen som gir den ansatte mest, vinner. Fjells montører har 311 kr i timen, over minstelønna.

Paragraf	Hva den sier
§ 4-1 Generelle krav	Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av det som påvirker fysisk og psykisk helse og velferd. Standarden skal utvikles i takt med samfunnet. Arbeidet skal planlegges slik at skader og sykdommer forebygges, og virksomheten skal innrettes for begge kjønn. Risikoen ved alenearbeid skal vurderes som all annen risiko i internkontrollen.
§ 4-2 Tilrettelegging, medvirkning og utvikling	Arbeidstakerne og de tillitsvalgte skal informeres om systemene for planlegging og gjennomføring av arbeidet, få nødvendig opplæring og medvirke. Arbeidsgiveren skal legge til rette for faglig og personlig utvikling, selvbestemmelse og variert arbeid, også ved omstilling.
§ 4-3 Det psykososiale arbeidsmiljøet	Arbeidstakerens integritet og verdighet skal ivaretas, det skal være kontakt og kommunikasjon med andre, ingen skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, og arbeidstakeren skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger. Paragrafen er skrevet om etter at boka kom og nevner nå uttrykkelig uklare krav, emosjonelle belastninger, arbeidsmengde og tidspress, og støtte og hjelp i arbeidet.
§ 6-1 Verneombud	Ved hver virksomhet skal det velges verneombud. Bare med færre enn fem arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning. Ikke omtalt i boka.
§§ 14-16 og 14-17 Arbeidsreglement	Industriell virksomhet og handels- og kontorvirksomhet med mer enn 10 arbeidstakere skal ha arbeidsreglement for dem som ikke har ledende eller kontrollerende stilling. Det fastsettes ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiveren og de tillitsvalgte.

Hos Nordlys: Nordlys har 18 ansatte og skal ha verneombud. Tonen på byggeplassen er ikke privat, den er arbeidsgiverens ansvar etter § 4-3. Medvirkning når nye systemer innføres, er en plikt etter § 4-2. Tolv montører som ofte arbeider alene på servicejobber, driver alenearbeid. Det er lov i lavspenning; krav om

minst to personer gjelder høyspenning og arbeid nær uisolerte spenningssatte luftledninger (FSE § 12). Men risikoen skal vurderes: hvem vet hvor han er, og hva gjør han hvis noe skjer? Skal han arbeide inne i en fordeling, gjøres den spenningsløs, eller jobben planlegges som arbeid under spenning (FSE §§ 10, 14, 16). Lærlingene arbeider aldri alene (FEK § 6 fjerde ledd). Om en elinstallasjonsbedrift regnes som industriell virksomhet eller handels- og kontorvirksomhet når det gjelder arbeidsreglement, bør slås opp før plikten framstilles som sikker.

Eksempel: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fikk meldt 728 elulykker i 2023, det høyeste på ti år; 203 var meldt med skadeomfang. Av 150 skadde elektrofagfolk var 61 lærlinger, altså 41 %, mot 20–30 % årene før (Elsikkerhet nr. 96, 2025). Det er dette § 4-1 handler om: lærlingen arbeider aldri alene, en navngitt fagarbeider følger henne direkte opp (FEK § 6 fjerde ledd), og det er formannens og daglig leders ansvar.

Arbeidsmiljøloven: ansettelsen

Paragraf	Slik den lyder i dag	Slik boka har det
§ 14-5 Skriftlig arbeidsavtale	Varer arbeidsforholdet mer enn én måned, skal avtalen foreligge snarest mulig og senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte. Kortere arbeidsforhold og utleie: umiddelbart. Arbeidstakeren kan ta med en tillitsvalgt.	Senest innen én måned. Endret 1. juli 2024.
§ 14-6 Innholdet i avtalen	Partene, arbeidsplassen, beskrivelse av arbeidet eller tittelen, tidspunktet for start, varighet og grunnlag ved midlertidig ansettelse, prøvetid, ferie og feriepenger, oppsigelsesfrister og framgangsmåten ved opphør, lønn med tillegg og utbetaling, arbeidstid og pauser, ordninger for arbeid utover avtalt tid og betalingen for det, tariffavtaler, kompetanseutvikling og pensjon.	Samme oppregning, uten de nye punktene. Boka skriver selv «en del andre forhold».
§ 14-8 Endringer	Endringer skal tas inn i avtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft.	Innen én måned etter endringen. Endret 1. juli 2024.
§ 14-9 Fast og midlertidig ansettelse	Fast ansettelse er hovedregelen. Midlertidig bare når arbeidet er av midlertidig karakter, ved vikariat, praksisarbeid og noen få andre tilfeller. Etter mer enn tre år sammenhengende midlertidig ansettelse regnes arbeidstakeren som fast ansatt.	En eldre ordlyd: «når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten».

Endringene i 2024 kom da et EU-direktiv om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår ble gjennomført i norsk rett. En gammel standardkontrakt fra permen er derfor ikke lenger nok. Den dagen noen er uenige om hva som var avtalt om lønn, arbeidstid eller oppgaver, er det arbeidsgiveren som ikke kan dokumentere noe.

Om midlertidig ansettelse peker boka på problemet i praksis: vikaren som brukes over lange perioder for en ansatt med langt fravær, eller som flyttes fra vikariat til vikariat uten å få fast jobb. Rettspraksis slår hardt ned på slike omgåelser.

Hos Fjell: Fjell ansetter en tredje montør fra 1. august på samme lønn som de to andre, 560 000 kr for 1 800 betalte timer i året. Monas utkast til arbeidsavtale ble signert 20. august. Fristen var 1. august + 7 dager = 8. august, så avtalen ble signert 20 − 8 = 12 dager for sent. Utkastet hadde også 42 timers arbeidsuke, overtid uten tillegg, endringer «innen én måned» og lønn «etter avtale» uten beløp. Ingen av de fire er lovlige, og det hjelper ikke at montøren signerte, for loven er et minstekrav. Seks måneders prøvetid og én måneds gjensidig oppsigelsesfrist er lovlige. Det er oppgave 1A i arbeidsboka.

Arbeidstid og overtid

Arbeidstid er ikke behandlet i kapittel 20 i boka, men reglene står i arbeidsmiljøloven kapittel 10, og de styrer hverdagen i en elinstallasjonsbedrift mer enn de fleste andre. Opplysningene under er hentet fra gjeldende lovtekst.

Regel	Hva den sier
§ 10-4 Alminnelig arbeidstid	Høyst 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager (første ledd).
§ 10-6 Overtid	Arbeid utover avtalt arbeidstid krever et særlig og tidsavgrenset behov (første ledd). Alt over lovens grense for alminnelig arbeidstid er overtid (andre ledd). Behovet skal drøftes med de tillitsvalgte før overtiden settes i gang (tredje ledd). Uten avtale høyst 10 timer per sju dager, 25 per fire uker og 200 per 52 uker (fjerde ledd). Med skriftlig avtale med de tillitsvalgte i en tariffbundet virksomhet høyst 20, 50 og 300 (femte ledd). Samlet arbeidstid høyst 13 timer i døgnet og 48 timer i uka, som kan snittes over åtte uker (åttende ledd). Den som ber om det av helsemessige eller vektige sosiale grunner, skal fritas (tiende ledd). Tillegget er minst 40 % (ellevte ledd).
Elektrofagene: tariff og allmenngjøring	Ordinær arbeidstid 37,5 timer i uka. Alt arbeid utover det er overtid, med 50 % tillegg, og 100 % etter klokka 21, på søn- og helligdager og på lørdager når bedriften har fri hver lørdag. I Landsoverenskomsten er tillegget et fast beløp for fagarbeider: 189,17 kr per time (50 %) og 378,33 kr (100 %) fra 1. mai 2026. Allmenngjøringen alene krever 50 % og 100 % av minstelønna; i casen betaler også Fjell tariffens faste tillegg. Ikke i boka.
Ferieloven § 10	Feriepenger 10,2 % av fjorårets lønn ved fire uker og én dag; 12 % ved avtalt fem uker. Ikke i boka.

Et døgn går opp: 9 timer alminnelig arbeidstid + 4 timer overtid = 13 timer samlet, og 11 timer igjen til hvile.

Felle: Samme uke gir to tall. Lovens overtid, som brukes for å sjekke grensene, er timene over 40. Tariffens overtid, som brukes for lønna, er timene over 37,5. Bland dem ikke, og legg ikke timene over 9 i døgnet oppå ukeoverskridelsen: de ligger allerede inni ukens timer.

En tariffavtale kan gi høyere overtidstillegg og kortere normaltid enn loven, aldri mindre. I elektrofagene er det nettopp slik: lovens 40 timer og 40 % er minstekravet, mens tariffen gir 37,5 timer og 50 %. Lovens grenser for hvor mye overtid som er lov, telles likevel fra lovens 40 timer.

Hos Nordlys: Nordlys er bundet av Landsoverenskomsten for elektrofagene, med 37,5 timer i uka, og har fem ukers ferie med 12 % feriepenger. Det er bedre enn loven, og det er lov. Nordlys har ingen avtale med tillitsvalgte om utvidet overtid, så grensen er 200 timer i 52 uker.

Eksempel: Ronnys lag jobbet 7,5, 9, 11,5, 8, 10, 6 og 0 timer en uke. Summen er 52 timer. Over dagsgrensen på 9 timer ligger (11,5 − 9) + (10 − 9) = 3,5 timer. Overtiden for uka etter loven er alt over 40: 52 − 40 = 12 timer. Ikke 12 + 3,5 = 15,5: timene over 9 per dag ligger allerede inni de 52, og å legge dem sammen er dobbelttelling. For lovens grenser regnes overtiden fra lovens 40 timer. Lønna er noe annet: etter Landsoverenskomsten er alt over 37,5 timer overtid, så Nordlys betaler tillegg for 52 − 37,5 = 14,5 timer, 8,5 med 50 % mandag til fredag og lørdagens 6 med 100 %, fordi bedriften har fri hver lørdag. Mandag til fredag er det 0 + 1,5 + 4 + 0,5 + 2,5 = 8,5 timer over 7,5 per dag. For en fagarbeider er tilleggene 189,17 kr og 378,33 kr per time, så tillegget for én montør blir 8,5 × 189,17 + 6 × 378,33 = 1 607,95 + 2 269,98 = 3 877,93 kr, og for seks montører om lag 23 268 kr, før timelønna. 12 timer er 2 timer mer enn grensen på 10 per sju dager. 52 timer er over 48, så uka er lovlig bare hvis snittet over åtte uker er høyst 48. Den lengste dagen, 11,5 timer, er under grensen på 13. Det er oppgave 1B i arbeidsboka.

Hos Fjell: Timelønnen til den nye montøren er 560 000 / 1 800 = 311 kr. Loven krever minst 40 % tillegg. Fjell betaler tariffens faste overtidstillegg, slik Nordlys gjør: 189,17 kr per time på dagtid for fagarbeider (Landsoverenskomsten § 8 B.3, fra 1. mai 2026). En overtidstime koster da 311,11 + 189,17 = 500,28, altså 500 kr. Regner du 50 % av Fjells egen timelønn, 311,11 × 1,50 = 467 kr, har du brukt feil metode: i tariffen er tillegget et fast kronebeløp. Mona vurderer å la de to montørene ta 300 overtidstimer hver i stedet for å ansette. Det er ikke lovlig: Fjell er ikke bundet av tariffavtale, så grensen er 200 timer på 52 uker, og fast overtid er ikke et tidsavgrenset behov. 2 × 300 = 600 timer er en tredjedel av en ny montørs 1 800 betalte timer.

Arbeidsmiljøloven: oppsigelse og avskjed

Oppsigelse er et svært alvorlig skritt, og arbeidsgiveren skal i det lengste forsøke å unngå det. Rekkefølgen er like viktig som grunnen.

Steg	Paragraf	Hva loven krever
Drøft først	§ 15-1	Så langt det er praktisk mulig skal arbeidsgiveren drøfte saken med arbeidstakeren og den tillitsvalgte før beslutningen tas, med mindre arbeidstakeren ikke vil. Både grunnlaget og utvelgelsen mellom flere skal drøftes.
Skriftlig	§§ 15-4 og 15-5	Oppsigelsen skal være skriftlig, levert personlig eller sendt rekommandert, og opplyse om retten til å kreve forhandling, reise søksmål og fortsette i stillingen, om fristene, og om hvem som er arbeidsgiver. Ved nedbemanning også om fortrinnsrett. Arbeidstakeren kan

		kreve å få grunnen skriftlig. Er formkravene ikke fulgt og arbeidstakeren går til sak innen fire måneder, skal oppsigelsen kjennes ugyldig, med mindre det er åpenbart urimelig.
Saklig grunn	§ 15-7	Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Ved driftsinnskrenkning er oppsigelsen ikke saklig hvis det finnes annet passende arbeid å tilby, og bedriftens behov skal veies mot ulempene for den enkelte.
Stå i stillingen	§ 15-11	Ved tvist kan arbeidstakeren fortsette i stillingen mens forhandlinger pågår og når søksmål er reist i tide. Vil arbeidsgiveren noe annet, må arbeidsgiveren kreve det for retten.
Usaklig?	§ 15-12	Er oppsigelsen usaklig, skal retten kjenne den ugyldig etter påstand fra arbeidstakeren. Arbeidstakeren kan også kreve erstatning, fastsatt etter økonomisk tap, partenes forhold og omstendighetene ellers.

Boka kaller § 15-7 den viktigste regelen. Saklighetskravet er en rettslig standard som har fått innhold gjennom rettspraksis, og det er domstolene som prøver det. Begrunnelsen må ikke være påvirket av utenforliggende hensyn, den må være tungtveiende nok, og det faktiske grunnlaget må være riktig. Ved nedbemanning kreves en bedriftsøkonomisk begrunnelse, og utvelgelsen må skje på saklig grunnlag. Gjelder det arbeidstakerens forhold, skal det mye til, og om arbeidstakeren har fått en advarsel, er et sentralt poeng. Og det må alltid undersøkes om det finnes annet passende arbeid i virksomheten.

Avskjed (§ 15-14) er mer dramatisk og krever mer enn oppsigelse: grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, med påbud om øyeblikkelig fratreden. Reglene om drøfting og skriftlighet gjelder også ved avskjed. Boka nevner tyveri på egen arbeidsplass og vold mot arbeidsgiver, og en sak om nedlasting av pornografisk materiale der retten fant at avskjed var en uforholdsmessig reaksjon.

Attest (§ 15-15) skal arbeidstakeren få ved lovlig oppsigelse, med navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og hvor lenge det varte. Også ved avskjed kan det kreves attest, og arbeidsgiveren kan da skrive at arbeidstakeren er avskjediget, uten å oppgi årsaken.

Avsnittet i boka om oppsigelsesfristene (20.3.12) mangler i den digitale kopien. Fristene under er hentet fra § 15-3 i gjeldende lov. De løper fra og med den første dagen i måneden etter at oppsigelsen fant sted (fjerde ledd).

Ansettelsestid og alder	Oppsigelsesfrist
Skriftlig avtalt prøvetid (§ 15-3 sjuende ledd, § 15-6)	14 dager fra oppsigelsen. Prøvetid kan avtales for inntil seks måneder.

Under 5 år (første ledd)	1 måned, gjensidig, hvis ikke annet er skriftlig avtalt
Minst 5 år sammenhengende (andre ledd)	Minst 2 måneder
Minst 10 år sammenhengende (andre ledd)	Minst 3 måneder
10 år og fylt 50 (tredje ledd)	Minst 4 måneder når arbeidsgiver sier opp
10 år og fylt 55 (tredje ledd)	Minst 5 måneder når arbeidsgiver sier opp
10 år og fylt 60 (tredje ledd)	Minst 6 måneder når arbeidsgiver sier opp

Sier arbeidstakeren opp selv etter ti år og fylte 50, er fristen hans minst 3 måneder. Nordlys startet i 2019, så ingen har ti års ansiennitet ennå. Den lengste fristen hos Nordlys i dag er to måneder.

Hos Nordlys: En entreprenørkunde har gått konkurs, og Kari må si opp én montør i prosjekt og nybygg. Jonas er 41 år og har vært ansatt siden august 2020. Oppsigelsen gis 20. mars 2027. Da har han vært ansatt i 6 år og 7 måneder, over fem, men under ti, og fristen er 2 måneder. Den løper fra 1. april, så siste dag er 31. mai, ikke 20. mai. Går Jonas til sak fordi han mener oppsigelsen er usaklig, kan han som hovedregel fortsette i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11). For at oppsigelsen skal holde, må Kari ha en bedriftsøkonomisk begrunnelse og saklige utvalgskriterier brukt likt på alle (§ 15-7), vurdere annet arbeid og skrive det ned, holde drøftingsmøte med Jonas og tillitsvalgt før beslutningen (§ 15-1), gi oppsigelsen skriftlig (§ 15-4), og gi attest når han går (§ 15-15). Advarsel kreves ikke: grunnen er virksomhetens forhold, ikke Jonas sitt. Det er oppgave 1C i arbeidsboka.

Eksempel: Bransjen minner om at nedbemanning ikke er teori. NHO Elektro meldte Stortinget i april 2026 at markedet for solkraft på tak falt 47 % i 2024, 24 % til i 2025 og om lag 70 % i første del av 2026, med permitteringer og konkurser som følge, og 35 elektrobedrifter gikk konkurs i 2025. Samtidig sier 77 % av elektrobedriftene at de mangler fagarbeidere. Den som skal rekruttere i Etablering av El-bedrift, konkurrerer med arbeidsavtalen, fast ansettelse og et forsvarlig arbeidsmiljø.

Håndverkertjenesteloven (20.2)

Håndverkertjenesteloven gjelder tjenester overfor forbrukere, og forbrukeren kan ikke avtale bort rettighetene sine. Tjenester til næringsdrivende reguleres av avtalen og ulovfestet avtalerett. Det skillet er viktig for en elinstallasjonsbedrift som jobber for begge: NHO Elektros lønnsomhetsrapport for 2025 viser at 59,6 % av omsetningen i elektrobedriftene kommer fra næringsbygg og nye boliger, der kunden er byggherre eller entreprenør, mens service, ofte for forbrukere, er 19,7 %.

Pliktene følger jobben fra start til faktura. Før avtalen og før start gjelder § 7 første ledd: står prisen for en reparasjon i misforhold til hva tingen er verd i reparert stand, eller blir tjenesten ikke til rimelig nytte, skal håndverkeren si det. Det er en plikt til å frarå. Under arbeidet gjelder § 5 og § 7 andre ledd: tjenesten skal utføres fagmessig, slik en dyktig og erfaren fagmann ville gjort det, og med tilbørlig omsorg for forbrukerens interesser. Standarden gjelder både arbeidet, materialene og delene. Er prisen ikke avtalt og jobben kan gjøres på flere måter, skal den gjøres på rimeligste måte; ellers settes prisen ned etter § 32 fjerde ledd. Får håndverkeren grunn til å tro at prisen blir betydelig høyere enn forbrukeren venter, skal han kontakte henne. Dukker det opp arbeid utenfor oppdraget, gjelder § 9: tilleggsarbeid skal avtales med kunden. Og ved fakturaen gjelder § 32 og § 33: gjengs pris hvis prisen ikke er avtalt, et tak på prisoverslaget, og betaling for tilleggsarbeid som er gjort riktig.

Brytes plikten til å si fra, kan resultatet bli at forbrukeren ikke plikter å betale fullt ut. Boka kaller det en plikt til dialog.

Eksempel: Kunden vil reparere et 30 år gammelt skap for 18 000 kr, når et nytt koster 24 000 kr. Da har Nordlys en plikt, ikke bare en mulighet, til å si det før jobben starter.

Tilleggsarbeid (§ 9 og § 33)

Viser det seg under arbeidet behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å gjøre samtidig, skal håndverkeren kontakte forbrukeren (§ 9 første ledd). Boka gjengir andre ledd slik at arbeidet likevel kan påbegynnes når forbrukeren ikke er å nå. Lovteksten setter vilkår for det: forbrukeren må antas å ville ha arbeidet gjort, og prisen må være ubetydelig eller lav i forhold til prisen for oppdraget. Kontroller ordlyden på lovdata.no før du bruker den. Tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren, skal utføres i rimelig utstrekning (§ 9 tredje ledd).

Etter § 33 kan tilleggsarbeid kreves betalt når det ikke var omfattet av oppdraget og er utført i samsvar med § 9. Det samme gjelder ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side.

Hos Fjell: Mona selger «ladeboks med installasjon» for 15 300 kr inkludert merverdiavgift. Hos kunde 1, som har fast pris, ser montøren at sikringsskapet er fullt, og at en ny underfordeling må monteres utenfor oppdraget, 5 000 kr. Egen kurs og jordfeilvern for laderen er påbudt og ligger i den faste prisen. Han skal ringe kunden først (§ 9). Sier kunden ja, kan Fjell fakturere 15 300 + 5 000 = 20 300 kr i alt (§ 33), også når oppdraget har fast pris. Ikke 15 300 × 1,15 + 5 000 = 22 595 kr: fast pris er fast, og 15 % gjelder bare prisoverslag.

Prisen og prisoverslaget (§ 32)

Følger prisen ikke av avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester, det loven kaller gjengs pris, hvis ikke den er urimelig (§ 32 første ledd). Er gjengs pris vanskelig å finne, betaler forbrukeren det som er rimelig etter tjenestens art og omfang.

Er det gitt et prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløpet vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 % (§ 32 andre ledd). Har håndverkeren ikke fulgt pliktene i § 5, fastsettes prisen som om jobben var gjort på rimeligste måte (§ 32 fjerde ledd).

Prisform	Hva den betyr for håndverkeren	Formuleringen hos Fjell
Bindende fast pris	Aldri mer for det avtalte oppdraget. Tilleggsarbeid utenfor oppdraget kommer i tillegg (§ 33).	«Fast pris 15 300 kr inkludert merverdiavgift»
Høyeste pris	Kan bli lavere, ikke høyere.	«Det blir ikke mer enn 16 000 kr»
Prisoverslag	Ikke vesentlig over, i alle fall ikke over 15 %.	«Prisoverslag 15 300 kr»
Uforpliktende prisantydning	Friest. Gjengs pris, hvis den ikke er urimelig.	«Ca. 15 000 kr, avhengig av hva vi finner»
Ingen pris avtalt	Gjengs pris (§ 32 første ledd).	Ingen pris nevnt i tilbudet

Det er håndverkeren som må godtgjøre om prisen var fast, høyeste, et overslag eller bare en prisantydning. Derfor bør prisformen stå med ord i tilbudet.

Formel Taket på et prisoverslag = prisoverslaget × 1,15. Overskridelse i prosent = (faktura − prisoverslag) / prisoverslag × 100.

Prosenten regnes av overslaget, ikke av fakturaen. Og taket er ikke et fribeløp: overskridelsen må kunne begrunnes, og 15 % er yttergrensen.

Eksempel: Bokas oppgave 2 handler om en murer og en peis. Prisoverslaget var 25 000 kr, og fakturaen ble 29 500 kr. Taket er 25 000 × 1,15 = 28 750 kr. Fakturaen ligger 4 500 / 25 000 = 18 % over overslaget. Kunden kan i alle fall avvise 29 500 − 28 750 = 750 kr. Men 28 750 kr er det høyeste mureren kan kreve, ikke det han har krav på. Han burde ha ringt kunden underveis etter § 7 andre ledd.

Hos Nordlys: Ida ga en familie i en enebolig et skriftlig prisoverslag på 36 000 kr inkludert merverdiavgift for et sikringsskapbytte med nye kurser. Flere kurser måtte trekkes om innenfor oppdraget, montøren ringte ikke, og fakturaen ble 42 300 kr. Taket er 36 000 × 1,15 = 41 400 kr. Fakturaen er (42 300 − 36 000) / 36 000 × 100 = 17,5 % over, ikke 14,9 %, som er overskridelsen delt på fakturaen. Kunden kan i alle fall avvise 42 300 − 41 400 = 900 kr. Men fordi montøren brøt § 7 andre ledd, står Nordlys svakt også for resten av overskridelsen, og et forlik nærmere overslaget kan være klokt. Rutinen Kari innfører: prisformen med ord i tilbudsmalen, og én telefon når montøren ser at timene løper, notert på arbeidsordren. Det er oppgave 2A i arbeidsboka.

Hos Fjell: Kunde 2 fikk «prisoverslag 15 300 kr». Det høyeste Fjell kan fakturere er 15 300 × 1,15 = 17 595 kr. Tok jobben lengre tid uten at noe uforutsett skjedde, kan Fjell ikke ta 17 595 kr bare «fordi det er innenfor 15 %». Kunde 3 fikk «ca. 15 000 kr, avhengig av hva vi finner». Det er uklart, og det er Fjell som må bevise at det bare var en prisantydning. I tilbudsmalen bør Mona bruke fast pris for en standardpakke med kjent tidsbruk, skrevet med ord og inkludert merverdiavgift, og si hva som ikke er med. Det er oppgave 2B i arbeidsboka.

Markedsføringsloven (20.1)

Den nye markedsføringsloven trådte i kraft 1. juni 2009 og avløste loven fra 1972. Hovedreglene ble videreført, men EU-direktivet om urimelig handelspraksis ble tatt inn og er nå norsk rett. Loven gjelder både mellom næringsdrivende og mellom næringsdrivende og forbrukere. Reglene mellom næringsdrivende står i et eget kapittel (kapittel 6), og loven har et eget kapittel om markedsføring mot barn og unge (kapittel 4). Det er Markedsrådets tolkning av reglene som etablerer gjeldende markedsrett i Norge.

Paragraf	Regelen	Hva den sier	Eksempel fra el-bransjen
§ 2	God markedsføringsskikk	Markedsføring må ikke krenke allmenne etikk- og moraloppfatninger, ikke virke støtende, ikke stride mot likeverdet mellom kjønnene, og ikke være særlig påtrengende.	Bilreklamen og innleggene på sosiale medier. Terskelen er ikke smak, men om noen krenkes.
§ 3	Presentasjon og dokumentasjon	Markedsføring skal lett kunne sees som markedsføring. Påstander om egenskaper eller virkninger skal kunne dokumenteres, og dokumentasjonen skal foreligge når markedsføringen skjer. Åpenbare overdrivelser er	«Vi kutter strømregningen din med 40 %» krever et regnestykke før annonsen publiseres. En annonse som ser ut som en nyhetsartikkel, er ikke lov.

		lov.	
§ 6	Urimelig handelspraksis er forbudt	Urimelig når den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til å endre forbrukernes økonomiske beslutninger. Sårbare grupper vurderes ut fra sitt eget perspektiv.	Den eldre kunden som hører at anlegget er «livsfarlig» og må byttes i dag, skal beskyttes ekstra.
§ 7	Villedende handlinger	Uriktige opplysninger som påvirker beslutningen, eller forveksling med en konkurrents ytelse, varemerke eller navn.	«Godkjent av Fjellkraft Nett AS» når det bare finnes en rammeavtale. «Registrert hos DSB» må være sant.
§ 8	Villedende utelatelser	Vesentlige opplysninger utelates, tildekkes eller gis uklart, uforståelig eller tvetydig.	«Montering kommer i tillegg» med bitteliten skrift nederst.
§ 9	Aggressiv handelspraksis	Tvang, trakassering eller utilbørlig påvirkning, eller press fra en maktposisjon, også uten trusler.	Montøren som ikke setter på strømmen igjen før kunden har signert et nytt tilbud.
§ 10	Prismerking	Den som selger til forbrukere, skal så langt det er praktisk mulig informere om prisene, slik at de lett kan ses av kundene.	Timeprisen og utrykningstillegget skal kunden kunne se før montøren kjører. El-guiden 2025 sier at forbrukeren betaler 900–1 500 kr per time inkludert merverdiavgift. Nordlys tar 890 kr uten merverdiavgift, og forbrukeren ser 890 × 1,25 = 1 112,50 kr.
§ 18	Tilleggsfordeler: utlodninger, konkurranser, samlemerker	Regulerer salgsfremmende tiltak. Vilkårene skal alltid være klare og lett tilgjengelige. Endret i 2013, se under.	Se under.

En handelspraksis er alltid urimelig etter § 6 hvis den er villedende etter § 7 eller § 8, eller aggressiv etter § 9. Utelatelser og villedende handlinger rammes bare når de er egnet til å påvirke forbrukerens beslutning.

Boka gjengir § 18 slik loven lød da den kom i 2009. Det gamle forbudet mot utlodninger og konkurranser der tilfeldighetene avgjør, er opphevet, men det er fortsatt forbudt å gjøre deltagelse betinget av kjøp. Samlemerker er forbudt hvis kjøperen må gi en motytelse for å få dem, men tillatt når de gir rett til mer av samme ytelse, som et bilvaskkort som stemples og gir en gratis vask etter et visst antall. Tilgift er en tilleggsytelse uten naturlig sammenheng med hovedytelsen, som en kaffetrakter til den som kjøper pakketur til Tyrkia. Et kart til reisen er ikke tilgift, for det har naturlig sammenheng. Forbudet mot tilgift er opphevet, men vilkårene skal være klare og lett tilgjengelige. Å koble et produkt til et veldedig formål er nå også tillatt.

Husk § 18 ble endret av Stortinget i 2013, etter at EU-domstolen hadde slått fast at et generelt forbud mot kjøpsbetingede konkurranser strider mot direktivet om urimelig handelspraksis. I dag heter paragrafen

«Tilleggsfordel ved markedsføring til forbrukere», og den krever bare at den som tilbyr rabatter, gaver eller deltakelse i konkurranser og spill, sørger for at vilkårene er klare og lett tilgjengelige. Kjøpsbetingede konkurranser er altså ikke forbudt i seg selv, men vurderes etter §§ 6–9, og markedsføring mot barn vurderes strengt. Til eksamen: svar etter boka, og nevn at paragrafen er endret.

Hos Nordlys: Ida har ni tiltak på lista. Påstanden om 40 % lavere strømregning uten beregning er ikke lov (§ 3). «Oslos hyggeligste elektrikere» er lov, for det er en åpenbar overdrivelse. En trekning av en ladeboks blant alle som ber om befaring, med vilkårene på nettsiden, er lov (§ 18). En trekning bare blant dem som kjøper skapbytte, er etter boka ikke lov, fordi deltagelsen er betinget av kjøp, men etter loven i dag ikke forbudt i seg selv. Montøren som ikke vil sette på strømmen før kunden har signert, driver aggressiv handelspraksis (§ 9). «Godkjent av Fjellkraft Nett AS» med bare en rammeavtale er villedende (§ 7), liten skrift om montering er villedende utelatelse (§ 8), og en reklame som ser ut som en nyhetsartikkel bryter § 3. Et kort som gir en gratis el-kontroll etter fem serviceoppdrag, gir mer av samme ytelse og er et lovlig samlemerke. Det er oppgave 2C i arbeidsboka.

Der loven slutter (20.4)

Lover og regler legger de juridiske rammene for en virksomhet. I et demokrati plikter alle å følge lovene, også dem man er uenig i. Vil man endre en lov, må man arbeide politisk. Plikten bygger på at alle tjener på at alle andre er lovlydige. Hvis noen ustraffet kan bryte loven, kan gjeldende rett bli den sterkestes rett.

Fristelsen er størst når gevinsten ved lovbruddet er stor og sjansen for å bli oppdaget er liten. Boka nevner innsidehandel i aksjemarkedet, prissamarbeid, økonomisk utroskap, bedrageri og skattesnusk, og miljøkriminalitet som ulovlig håndtering av avfall.

Men all menneskelig og organisatorisk atferd lar seg ikke lovregulere. Ingen lov kan sikre god kommunikasjon eller et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven setter formelle krav, men formelle krav er ikke nok til virkelig å skape et godt arbeidsmiljø. Lover i et demokrati bygger på politiske kompromisser, og det kan svekke deres normdannende kraft. Derfor trengs en etisk bevissthet, en kritisk sans og en evne til etisk refleksjon.

Etikkbegrepet (20.5)

I dagligtale brukes etikk og moral om hverandre. Ordene har ulik opprinnelse: etikk kommer av gresk *ethos* og moral av latin *mos*. Begge betyr «sed, skikk, vane». På norsk brukes etikk om den teoretiske oppfatningen av rett og galt, og moral om praksis og handlinger. Vi tenker etisk og handler moralsk.

Deskriptiv etikk beskriver hvordan mennesker faktisk tenker og handler i etiske spørsmål. Normativ etikk er opptatt av hvordan vi bør innrette oss.

Boka varsler fire retninger i innledningen (pliktetikk, sinnelagsetikk, formålsetikk og konsekvensetikk), men behandler i praksis tre: pliktetikk, dydsetikk og konsekvensetikk. Senere kaller den den midterste for sinnelagsetikk, med samme innhold. Begge navnene er riktige svar, og formålsetikk behandles som en variant av konsekvensetikk.

Retningen	Spørsmålet den stiller	Hva den går ut på	Styrke og svakhet	Stemmen hos Nordlys
Pliktetikk	Er selve handlingen riktig?	Handlingen vurderes mot en norm. Immanuel Kant	Gir klare svar: «du skal» eller «du skal ikke». Ser lite på	Kari: «Vi lover aldri noe vi ikke kan dokumentere,

		mente at individet ved sin fornuft kan finne rett handling. Det kategoriske imperativ: handlingen bør kunne opphøyes til en allmenn lov, og ethvert menneske er et mål i seg selv, ikke bare et middel for andre. De ti bud er et annet eksempel.	konsekvensene.	uansett hva det koster oss i salg.»
Dydsetikk eller sinnelagsetikk	Hva slags menneske handler?	Handlingen springer ut av karakteregenskapene til den som handler. Dyd betyr «å duge»: et menneske har dyd når det duger som menneske. Mot, visdom, rettferdighet og måtehold er arven fra antikken. Tro, håp og kjærlighet er kristne dyder.	Fanger opp det ingen regel dekker. Sier lite om hva som konkret skal gjøres.	Ida: «Jeg vil være en kalkulatør folk stoler på, så jeg skriver ikke 40 % uten å ha regnet.»
Konsekvens- og formålsetikk	Hva blir resultatet?	Handlingen er god hvis konsekvensene er gode. Formålsetikken spør om formålet er godt eller ondt, og trenger en teori om hva som er godt.	Tvinger fram en vurdering av hvem som blir berørt. Kan ende i at målet helliger middelet.	Tom: «Hvis annonsen gir oss ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

Etisk vurdering av en handling (20.6)

En handling, også det å unnlate å handle, må vurderes fra flere sider. Der loven klart sier «du skal» eller «du skal ikke», er behovet for egen etisk refleksjon mindre. Men lover er ofte minimumsstandarder og politiske kompromisser. Boka sier at man kommer et godt stykke videre om man også tar inn over seg lovens ånd, intensjonene bak loven, og ikke bare lovens bokstav. Der det juridiske handlingsrommet er stort, trengs en mer utviklet etisk dømmekraft.

Bokas eget eksempel har ikke ett riktig svar. En avdeling har for lav bemanning, og de ansatte slites mer enn normalt, enten gjennom mye overtid eller for høyt tempo. Skal bemanningen økes?

Pliktetikken hjelper tilsynelatende ikke, for ingen regel sier at bedriften må ansette flere. Men Kant kan tolkes slik at intet menneske skal lide unødig overlast for at andre skal nå sine økonomiske mål, og nestekjærlighetsbudet trekker samme vei: øk bemanningen. Sinnelagsetikken peker også dit: et godt

sinnelag hos den som bestemmer, tilsier økt bemanning. Konsekvensetikken svarer etter formålet. Er formålet et bedre arbeidsmiljø, skal bemanningen økes. Er formålet størst mulig avkastning, taler det mot.

Boka går et skritt videre. Etisk atferd har nesten alltid en kostnad, i alle fall på kort sikt. Kanskje svekker økt bemanning lønnsomheten så mye at bedriften trues. Da vil de ansatte kanskje heller ha en krevende jobb enn ingen jobb, og den etisk mest forsvarlige beslutningen kan være å ikke øke bemanningen. Og er arbeidskraften knapp, kan den måtte hentes fra steder der den er uunnværlig, som helsevesenet. Det som ved første øyekast ser ut som kynisme, kan vise seg å være et nesten uløselig etisk dilemma.

Hos Fjell: Mona vil heller la to montører ta 300 overtidstimer hver enn å ansette en tredje. Juridisk er det ikke lov uten avtale med tillitsvalgte i en tariffbundet virksomhet, og overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov. Etisk peker Kant mot at ingen skal lide unødig overlast for andres økonomiske mål, men økt bemanning må heller ikke true bedriften.

Felle: Å bruke «lovens ånd» som argument for å gjøre mindre enn loven krever. Ånden kan kreve mer av deg enn bokstaven, aldri mindre. 15 % er et tak, ikke et fribeløp, sju dager er en yttergrense, ikke et mål, og en kjøpsbetinget konkurranse er lov, men ånden spør om kunden får tenke fritt.

Sammenhengen med resten av pensumet

Dette er det siste kapitlet, og Nordlys Elektro AS har vært casebedriften gjennom hele emnet. Selskapsformen ga rammen, tallene viste om det gikk rundt, markedet forklarte hvorfor kundene kom, og organisasjonen forklarte hvordan arbeidet ble gjort. Lovene setter de ytre grensene. Kari kan ikke velge bort arbeidsmiljøloven fordi bedriften har en god kultur, og hun kan ikke markedsføre seg fritt fordi tallene er stramme. Der loven slutter, og den slutter tidligere enn mange tror, begynner etikken og skjønnet.

Begrepene på norsk

Begrep	På norsk	Vanlig felle
Minstekrav	Loven setter et gulv. Avtaler kan gi mer, aldri mindre.	Å tro at en signert avtale gjør svakere vilkår lovlige.
Skriftlig arbeidsavtale	Skal foreligge senest sju dager etter start når arbeidsforholdet varer over en måned (§ 14-5).	Å bruke bokas frist på én måned.
Midlertidig ansettelse	Unntaket fra fast ansettelse, blant annet arbeid av midlertidig karakter og vikariat (§ 14-9).	Å rulle den samme vikaren fra vikariat til vikariat.
Overtid	For lovens grenser: arbeid ut over 9 timer i døgnet eller 40 i uka, bare ved særlig og tidsavgrenset behov (§ 10-6). For lønna i elektrofagene: alt ut over 37,5 timer, med 50 % tillegg (100 % kveld, helg og helligdag).	Å legge sammen dags- og ukeovertid, eller å bruke lovens 40 % og 40 timer når lønna skal regnes.
Saklig oppsigelse	Oppsigelse begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold (§ 15-7).	Å glemme drøfting, skriftlighet og vurdering av annet arbeid.
Oppsigelsesfrist	Én måned, minst to etter fem år, minst tre etter ti år; løper fra den første i måneden etter (§ 15-3).	Å telle fra den dagen oppsigelsen ble gitt.
Avskjed	Øyeblikkelig fratreden ved grovt	Å bruke avskjed der oppsigelse var

	pliktbrudd eller vesentlig mislighold (§ 15-14).	riktig.
Forbruker og næringsdrivende	Håndverkertjenesteloven gjelder forbrukere. Overfor bedrifter gjelder avtalen og avtaleretten.	Å bruke håndverkertjenesteloven mot en entreprenør.
Plikt til å fraråd	Håndverkeren skal si fra når prisen står i misforhold til verdien, eller blir betydelig høyere enn kunden venter (§ 7).	Å tro at det er et salgstriks. Det er en plikt.
Tilleggsarbeid	Arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å gjøre samtidig. Kunden skal kontaktes (§ 9).	Å gjøre jobben først og ringe etterpå.
Prisoverslag	Et anslag som ikke kan overskrides vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 % (§ 32).	Å tro at 15 % er et fribeløp, eller å regne prosenten av fakturaen.
Gjengs pris	Vanlig pris for tilsvarende tjenester, når prisen ikke er avtalt.	Å tro at håndverkeren kan sette prisen fritt når ingenting er avtalt.
God markedsføringsskikk	Markedsføring som ikke krenker etikk og moral, ikke støter og ikke er særlig påtrengende (§ 2).	Å tro at terskelen er god smak.
Dokumentasjonskravet	En påstand om egenskaper eller virkning skal kunne dokumenteres når markedsføringen skjer (§ 3).	Å finne dokumentasjonen først når noen spør.
Urimelig handelspraksis	Strider mot god forretningsskikk og er egnet til å endre forbrukerens beslutning (§ 6). Villedende og aggressiv praksis er alltid urimelig.	Å glemme at sårbare kunder vurderes fra sitt eget perspektiv.
Tilleggsfordel	Rabatt, gave eller konkurranse i markedsføringen. Vilkårene skal være klare og lett tilgjengelige (§ 18).	Å tro at boka har dagens ordlyd; § 18 ble endret i 2013.
Etikk og moral	Etikk er tenkningen om rett og galt. Moral er handlingen.	Å tro at etikk er noe man har eller ikke har.
Pliktetikk, dydsetikk, konsekvensetikk	Tre måter å spørre på: er handlingen riktig, hva slags menneske handler, hva blir resultatet?	Å tro at én av dem alltid gir svaret.
Lovens ånd og lovens bokstav	Hva loven var ment å oppnå, mot hva den nøyaktig sier.	Å bruke ånden til å gjøre mindre enn bokstaven krever.

Øv videre

Kapitlet har fem presentasjoner i versjon 6.1, én per økt: OL20_Noen_viktige_lover_M1_Arbeidsavtalen, M2_Arbeidstid_og_overtid, M3_Oppsigelsen, M4_Kunden_og_prisen og M5_Annonsen_og_etikken. Oppgavene ligger i arbeidsboka OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen under Organisasjon og ledelse kap. 20 → Filer. Fanen 1A om Monas første arbeidsavtale hører til økt 1, 1B om uka til Ronnys lag og montøren med 212 timer til økt 2, 1C om oppsigelsen av Jonas til økt 3, 2A om fakturaen som sprakk og 2B om Fjells tre måter å si prisen på til økt 4, og 2C om Idas ni tiltak og tre måter å spørre etisk på til økt 5. Fasitfanen viser alle svar med regnestykket. I appen finner du kapitlet under Organisasjon og

ledelse kap. 20 → Les, og flervalg, regneoppgaver og kapittelprøve under Øv. Slå opp på lovdata.no når du er i tvil om en ordlyd.